

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2029/2537

นาง ยุ พิน ใจยง
นาย โชคชัย มนอัคระ ผดุง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 183 วรรคสอง

จำเลยยอมรับว่าได้ปลูกสร้างโกดังรुकล้ำที่ดินโจทก์จริง แต่การปลูกสร้างรुकล้ำมีเนื้อที่ดินที่รुकล้ำน้อยกว่าที่โจทก์ฟ้อง การยกข้อต่อสู้ดังกล่าวก็เพื่อโต้แย้งเกี่ยวกับค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้อง ศาลชั้นต้นจึงกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยปลูกสร้างโกดังที่รुकล้ำที่ดินโจทก์เพียงใด ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยก่อสร้างรुकล้ำโดยสุจริต จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ก่อสร้างโกดังเก็บพืชไร่รुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ตลอดแนวด้านทิศตะวันตกของที่ดินโจทก์โดยไม่สุจริตคิดเป็นเนื้อที่รวม 24 ตารางวา โจทก์คิดค่าเสียหายที่ไม่สามารถนำที่ดินไปหาประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นค่าเสียหายเดือนละ 3,000 บาทขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่รुकล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 1845 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีออกไป และส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากจำเลยไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้โจทก์เป็นผู้ดำเนินการ โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายกับให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าวและให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 63,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยรुकกล้าเนื้อที่ดินโจทก์เพียง 4.6 ตารางวาที่ดินบริเวณนั้น เนื้อที่ 25 ไร่ คิดราคาเช่าปีละ 4,500 บาทเท่านั้น ค่าเสียหายที่จำเลยรुकกล้าที่ดิน จึง คิดเป็นเงินค่าเช่าเพียง 84 สตางค์ ต่อเดือน แต่ราคาที่ดินตามราคาประเมินของ สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ราคาไร่ละ 60,000 บาท หรือตารางวาละ 150 บาทที่ดิน โจทก์ไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ โดยเป็นสภาพที่ว่างเปล่าเหมาะแก่การทำนามากกว่า ประกอบธุรกิจอย่างอื่น จำเลยไม่ได้ทราบและได้รับหนังสือบอกกล่าวจากโจทก์ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่รुकกล้าออกไป จากที่ดินของโจทก์ตามโฉนดเลขที่ 1845 ตำบลดีลังอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดลพบุรี และส่งมอบที่ดินแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ พินาศ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยค้ำขอของ โจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ว่าที่ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงและพิพากษาว่าจำเลยปลูกสร้างโกดังในที่ดินของโจทก์โดยสุจริตเป็นการ พินาศเกินคำขอให้โจทก์หรือไม่ เห็นว่าศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทในชั้นที่ สองสถานตามรายงานกระบวนการพิจารณา ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2531 ในประเด็น ข้อที่ 2 ว่าจำเลยปลูกสร้างโกดังรुकกล้าที่ดินโจทก์เพียงใด ซึ่งโจทก์จำเลยมิได้คัดค้าน เหตุที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทเช่นนั้นก็เพราะจำเลยยอมรับว่าได้ปลูก

สร้างโกดังที่รูกล้าที่ดินโจทก์จริง แต่การปลูกสร้างรูกล้ามีเนื้อที่ดินที่รูกล้าน้อยกว่าที่
โจทก์ฟ้อง และเหตุที่จำเลยต่อสู้ในประเด็นนี้ก็เพื่อผลเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหาย
ที่โจทก์เรียกร้อง ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยก่อสร้างรูกล้าโดยสุจริต
จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไสรภณ รอดหิรัญ-มงคล สระภู่น-สนัด หมายถึงสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>